
Del conocimiento jurídico a las instituciones inteligentes

El Derecho frente a una nueva forma de inteligencia

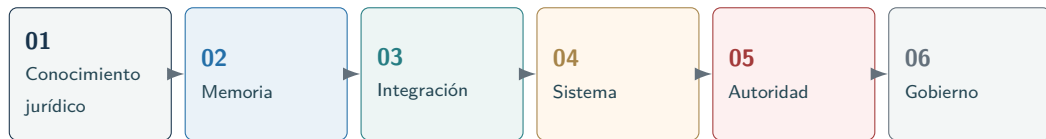
La pregunta no es sólo qué puede hacer una máquina, sino bajo qué fuentes, límites, autoridad y responsabilidad puede hacerlo.

Alejandro Reynoso

Judge Business School · University of Cambridge

Una tesis en seis movimientos

La conferencia no trata de usar ChatGPT para escribir más rápido. Trata de cómo el Derecho gobierna una nueva forma de inteligencia que entra en sus procesos.



PUNTO DE PARTIDA

Una pregunta a una máquina produce una respuesta convincente.

GIRO CONCEPTUAL

La respuesta obliga a diseñar memoria, integración, límites y trazabilidad.

PUNTO DE LLEGADA

Una institución debe gobernar inteligencia, no sólo consumirla.

El problema ya ocurrió: Mata v. Avianca

APERTURA

De una cita inexistente a una pregunta institucional

En 2023, unas sentencias inexistentes llegaron a un tribunal.

En *Mata v. Avianca*, los abogados presentaron citas generadas por ChatGPT. El tribunal sancionó la falta de verificación: la tecnología era nueva; la responsabilidad profesional no había desaparecido.

La pregunta central

¿Qué debe existir alrededor de la inteligencia artificial para que pueda usarse responsablemente en Derecho?

DÓNDE ESTAMOS

Al Act vigente; adopción acelerada; políticas internas rezagadas.

FOTOGRAFÍA DEL MOMENTO

La capacidad avanza más rápido que su gobernanza.

RIESGO INMEDIATO

Una respuesta convincente puede carecer de fuente o autoridad.

Capacidad no es autoridad

Precisión no es legitimidad

Verificar sigue siendo deber profesional

De un caso real a una pregunta ineludible

SECCIÓN 1

Qué pasó · dónde estamos hoy · qué está en juego

1.
SECCIÓN

De un caso real a una pregunta ineludible
QUÉ PASÓ · DÓNDE ESTAMOS HOY · QUÉ ESTÁ EN JUEGO

ESCUELA LIBRE
DE DERECHO
CONFERENCIA



Mata v. Avianca (2023)

SENTENCIAS INEXISTENTES

1. El abogado presenta su demanda
Incluye seis sentencias para sustentar su argumento.

2. La aerolínea cuestiona las sentencias
Al revisar, los tribunales citados dicen que no existen.

3. El abogado lo reconoce
Confiesa que las sentencias fueron generadas por ChatGPT.

4. El tribunal sanciona
Impone una multa de 5,000 USD por falta de verificación.

“ La inteligencia artificial puede ser una herramienta de gran valor. Pero no sustituye el juicio profesional. ”

Juez Kevin Castel
Mata v. Avianca (2023)





La capacidad está avanzando más rápido que las instituciones que tienen que gobernarla.



REGULACIÓN

AI Act europeo
Primer marco integral sobre IA en el mundo. Entró en vigor en 2024 y se aplica por etapas hasta 2026.



ADOPTIÓN PROFESIONAL

75%
de los despachos jurídicos globales ya utilizan herramientas de IA en su trabajo.



PREPARACIÓN INSTITUCIONAL

Solo 22%
de las organizaciones tienen políticas formales para su uso.

1. De un caso real a una pregunta ineludible

2. Conocimiento jurídico y memoria

3. De la fragmentación a la integración

4. De herramientas a sistemas

5. Autoridad, responsabilidad y límites

6. Gobernar esta nueva realidad

LECTURA

El riesgo ya ocurrió: una respuesta falsa llegó a un tribunal.

TESIS

La IA exige fuentes, verificación y responsabilidad.

CUIDADO

La forma correcta no prueba autoridad.

Escuela Libre de Derecho | Del conocimiento jurídico a las instituciones inteligentes

4/15

De la conversación al segundo cerebro

SECCIÓN 2

Del chat individual a la memoria institucional

2.

SECCIÓN

De la conversación al segundo cerebro

DEL CHAT INDIVIDUAL A LA MEMORIA INSTITUCIONAL

ESCUELA LIBRE DE DERECHO
CONFERENCIA

1. El chat individual

Una nueva forma de trabajar con conocimiento



- Útil para comprender, resumir, comparar y explorar argumentos.
- Respuestas en segundos.
- Amplia la capacidad individual.

2. Los riesgos inmediatos

Una respuesta convincente puede ser incorrecta

- Sentencias inexistentes o mal citadas.
- Disposiciones derogadas o fuera de vigencia.
- Reglas de otra jurisdicción.
- Interpretaciones controvertidas presentadas como certezas.
- Confidencialidad y protección de datos**
No todo puede ser parte de una conversación.
 - Riesgo de compartir información confidencial de clientes.
 - Obligaciones de secreto profesional.
 - Cumplimiento de la legislación de protección de datos personales (México).

3. El segundo cerebro

Más que una biblioteca: conocimiento con estructura



Documentos con procedencia
Relaciones entre conceptos
Contexto temporal y vigencia
Experiencia previa y resultados
Conocimiento institucional

Puede ser personal (un abogado).
Puede ser colectivo (un despacho o una empresa).
Puede ser institucional (un regulador o un tribunal).

"La inteligencia no sustituye al conocimiento. Trabaja sobre él."

IDEA CLAVE
Cuando encontrar información se vuelve barato, aumenta el valor de saber distinguir. El segundo cerebro puede ampliar nuestra memoria, pero no puede convertir una mala fuente en una buena fuente.

1. De un caso real a una pregunta ineludible

2. De la conversación al segundo cerebro

3. De la fragmentación a la integración

4. De herramientas a sistemas

5. Autoridad, responsabilidad y límites

6. Gobernar esta nueva realidad

LECTURA

Del chat individual a memoria con relaciones y procedencia.

TESIS

Memoria útil = vínculos, procedencia y control.

CUIDADO

No todo expediente puede entrar al sistema.

Integrar lo que la especialización fragmentó

SECCIÓN 3

De silos jurídicos a visión de conjunto

3.

Integrar lo que la especialización fragmentó

SECCIÓN

DE SILOS JURÍDICOS A UNA VISIÓN DE CONJUNTO

ESCUELA LIBRE
DE DERECHO
CONFERENCIA

1. El Derecho se especializa para profundizar

Necesitamos dividir el conocimiento para poder dominarlo. Cada rama tiene sus propias fuentes, principios y métodos.



2. La realidad no respeta los silos

Los problemas jurídicos atraviesan varias áreas a la vez. Una decisión en una materia puede tener consecuencias en muchas otras.



3. La IA puede ayudar a reconectar

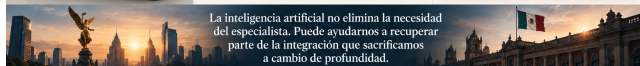
Al procesar grandes volúmenes de información, la inteligencia artificial puede identificar conexiones entre normas, precedentes, experiencias y jurisdicciones.



Esto ya está ocurriendo en México

La jurisprudencia II.2o.C./I.1 K.102a, publicada el 9 de enero de 2024, admite el uso de inteligencia artificial para apoyar el cálculo de garantías en amparo, porque se trata de operaciones auxiliares, siempre que exista transparencia, trazabilidad, consistencia y se preserve la función jurisdiccional.

La Suprema Corte ha señalado que la IA puede ser una herramienta de apoyo, no un sustituto del criterio humano, con supervisión humana, verificación de fuentes y uso de datos curados de México.



La inteligencia artificial no elimina la necesidad del especialista. Puede ayudarnos a recuperar parte de la integración que sacrificamos a cambio de profundidad.

1. De un caso real a una pregunta inabordable
2. De la conversación al segundo cerebro
3. Integrar lo que la especialización fragmentó
4. De herramientas a sistemas
5. Autoridad, responsabilidad y límites
6. Gobernar esta nueva realidad

LECTURA

Las ramas ayudan a estudiar; los problemas cruzan fronteras.

TESIS

Recuperar integración sin eliminar profundidad.

CUIDADO

Derecho comparado exige función y contexto.

Del chat al sistema

SECCIÓN 4

Herramientas · agentes · arneses

4. Del chat al sistema: herramientas, agentes y arneses

SECCIÓN DE UNA RESPUESTA A UNA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL CONFERENCIA

1. Un chat es un buen comienzo

Un modelo de lenguaje puede conversar, resumir, explicar y proponer ideas. Pero por sí solo tiene límites.

ChatGPT

¿Cuál es la jurisprudencia aplicable a este caso?

Aquí tienes un resumen...

Limitaciones

- ❗ Puede ser incorrecto.
- ❗ No tiene acceso a tus documentos.
- ❗ No conoce tus reglas internas.
- ❗ No puede actuar.
- ❗ No genera trazabilidad completa.

2. De la herramienta al sistema

Cuando combinamos modelos con herramientas, datos, reglas y agentes, dejamos de tener una respuesta y empezamos a tener un sistema.

Modelos de lenguaje

Reasoning y generación

Datos y documentos

Expedientes, contratos, normas, jurisprudencia

Herramientas

Busqueda, análisis, cálculo, validación

Reglas y políticas

Límites, criterios, procedimientos internos

Agentes

Tareas especializadas y coordinación

Sistema jurídico con IA

Análisis más completo y consistente

Mayor eficiencia

Colaboración entre especialidades

Trazabilidad y auditoría

Resultados adaptados a la institución

3. La pregunta clave: el arnés

La inteligencia no define por sí sola sus facultades. Igual que con un abogado, la inteligencia artificial necesita límites, controles y supervisión.

QUÉ PUEDE HACER

Tareas y facultades definidas

A QUÉ INFORMACIÓN PUEDE ACCEDER

Datos y documentos autorizados

BAJO QUÉ REGLAS

Políticas, estándares y procedimientos

QUIÉN SUPERVISA

Personas responsables

En ese momento hemos cruzado una frontera. Eso ya no es un chat. Es un sistema.

Más capacidad, más responsabilidad

Un sistema jurídico con IA puede ser extraordinariamente útil. Pero también puede generar riesgos si no está bien diseñado, gobernado y supervisado.

¿Y los arneses para la inteligencia humana?

Si necesitamos arneses para la inteligencia artificial, ¿qué nos dice eso sobre cómo debemos fortalecer los arneses para la inteligencia humana en nuestras instituciones jurídicas?

1. De un caso real a una pregunta inabordable
2. De la conversación al segundo cerebro
3. Integrar lo que la especialización fragmentó
4. Del chat al sistema: herramientas, agentes y arneses
5. Autoridad, responsabilidad y límites
6. Gobernar esta nueva realidad

LECTURA

Modelos + datos + reglas +
memoria = sistema.

TESIS

La inteligencia reside en la
arquitectura.

CUIDADO

Más capacidad exige más arnés.

Capacidad no es autoridad

SECCIÓN 5

Facultades · responsabilidad · límites

5.

SECCIÓN

La autoridad no se delega, se construye

ESCUELA LIBRE DE DERECHO
CONFERENCIA

1

La capacidad técnica no crea autoridad jurídica

Una máquina puede ser capaz de hacer algo. Eso no significa que esté facultada para hacerlo.

CAPACIDAD TÉCNICA

- Procesa información
- Encuentra patrones
- Propone soluciones
- Opera con precisión

Es una propiedad técnica.

AUTORIDAD JURÍDICA

- Estima de la ley
- Requiere competencia
- Tiene límites
- Genera responsabilidad

Es una facultad institucional.

2

La precisión es una propiedad técnica; la legitimidad es una propiedad institucional

La IA puede ser más precisa, más rápida y más constante. Pero la legitimidad no se programa.

PRECISIÓN

- ✓ Cálculos correctos
- ✓ Menos errores
- ✓ Mayor eficiencia

LEGITIMIDAD

- ✓ Respeto a la ley
- ✓ Confianza social
- ✓ Control y supervisión

3

Cuando puede actuar, deben separarse las funciones

La inteligencia puede hacer. Pero para actuar en el mundo jurídico necesita un marco de facultades, límites y controles.

QUIÉN PROPONE

La IA identifica, sugiere, analiza. Genera opciones, no decide.

QUIÉN EVALÚA

El profesional revisa, verifica, ajusta. Aplica criterio, contexto y responsabilidad.

QUIÉN AUTORIZA

La autoridad o el titular decide. Da validez, asume la responsabilidad.

Del asistente al agente: un cambio de escala

La autoridad no es el resultado de la capacidad, sino de un diseño institucional.

1. CAPACIDAD

La IA puede hacer la tarea.

2. FACULTAD

Se le otorgan permisos y límites.

3. RESPONSABILIDAD

Hay supervisión y trazabilidad.

4. LEGITIMIDAD

La sociedad confía en el resultado.

5. Autoridad, responsabilidad y límites

6. Gobernar esta nueva realidad

LECTURA

Una máquina puede hacer; no por ello puede decidir.

TESIS

Precisión técnica no es legitimidad institucional.

CUIDADO

La autoridad viene del Derecho.

Escuela Libre de Derecho | Del conocimiento jurídico a las instituciones inteligentes

8/15

Cuando también cambia la organización

SECCIÓN 6

Constelaciones · adaptación · gobierno del cambio

6. SECCIÓN

Cuando también cambia la organización

CONSTELACIONES, ADAPTACIÓN Y GOBIERNO DEL CAMBIO

ESCUELA LIBRE DE DERECHO

CONFERENCIA

1 De herramientas aisladas a constelaciones

Lo que hoy parece una herramienta aislada puede convertirse en un conjunto de agentes y sistemas que trabajan entre sí.

HOY

Herramientas aisladas

- Resumir
- Buscar
- Preguntar
- Redactar

MAÑANA

Constelaciones de IA

Varias inteligencias especializadas colaboran para resolver un problema más complejo.

2 De respuestas a propuestas de cambio

Un sistema no solo puede resolver un asunto, sino también identificar patrones y proponer cambios en la manera en que trabajamos.

Hoy

Resuelve un asunto concreto.

Luego

Identifica patrones en muchos casos.

Después

Propone cambios en procesos, reglas o incluso en la organización.

3 Nuevas preguntas de gobernanza

Cuando los sistemas pueden adaptarse, aparecen preguntas que van más allá de un caso individual.

- ¿Quién propone el cambio? El sistema o las personas.
- ¿Quién evalúa? Criterios jurídicos, técnicos y éticos.
- ¿Quién autoriza? Con qué facultades y bajo qué procedimiento.
- ¿Cómo se supervisa en el tiempo? Con trazabilidad, auditoría y rendición de cuentas.

Organización más capaz

Aprendizaje y adaptación

Supervisión y control

Uso responsable de la IA

4 Riesgos de la adaptación

La capacidad de adaptarse puede generar grandes beneficios, pero también nuevos riesgos que deben ser gobernados.

Riesgos amplificados

Patrones que se replican a gran escala.

Decisiones opacas

Cambios difíciles de explicar o auditar.

Pérdida de control humano

Adaptaciones sin criterios jurídicos claros.

Uso indebido de datos

Más información y más puntos de riesgo.

5 Hacia instituciones adaptativas, pero gobernadas

El objetivo no es evitar que las instituciones cambien, sino aprender a gobernar ese cambio.

Propósito institucional

Datos de calidad y trazabilidad

Reglas y límites claros

Supervisión humana

Instituciones más capaces

La inteligencia artificial puede hacer que nuestras instituciones sean más capaces. Pero solo si también aprendemos a gobernar su propia capacidad de cambiar.

IDEA CLAVE

El verdadero reto no es solo usar la inteligencia artificial, sino gobernar instituciones que también pueden adaptarse. La capacidad de cambiar debe estar acompañada de reglas, supervisión y responsabilidad.

1. De un caso real a una pregunta indecible

2. De la conversación al segundo derecho

3. Integrar lo que la especialización fragmentó

4. Del chat al sistema: herramientas, agentes y acciones

5. Autoridad, responsabilidad y límites

6. Gobernar esta nueva realidad

LECTURA

El sistema también puede proponer cambios al proceso.

TESIS

No evitar el cambio: gobernarlo.

CUIDADO

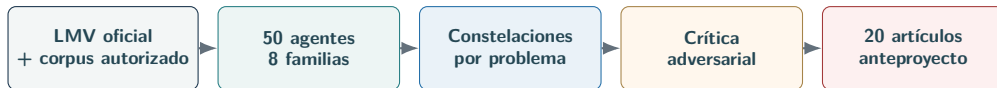
Separar propuesta, evaluación y autorización.

Caso práctico: enjambre de 50 agentes para la LMV

LABORATORIO

De discurso conceptual a arquitectura operativa

Tarea: identificar áreas de mejora de la Ley del Mercado de Valores y producir un anteproyecto limitado a 20 artículos reformados, adicionados o derogados.



NO ES UN PROMPT

El corpus define la frontera de conocimiento y la procedencia de cada artículo.

NO ES VOTACIÓN

El sistema conserva desacuerdos, objeciones y sesgos institucionales explícitos.

NO ES AUTORIDAD

La salida es un anteproyecto para revisión humana, no una iniciativa autorizada.

El enjambre: perspectivas con sesgos declarados

DISEÑO

Diversidad institucional sin fingir neutralidad

Abogados · práctica · técnica · ejecutabilidad

Legisladores · política pública · constitucionalidad

Reguladores · supervisión · integridad de mercado

Emisoras · acceso · costos · proporcionalidad

Bolsas · listado · liquidez · infraestructura

Intermediarios · colocación · clientes · responsabilidad

Inversionistas · revelación · gobierno · minorías

Comparado · experiencia internacional · academia

PRINCIPIO

Un buen enjambre no oculta intereses; los hace visibles para tratarlos como información del proceso.

MÉTODO

Diagnóstico independiente
→ constelaciones mixtas
→ propuesta → crítica externa.

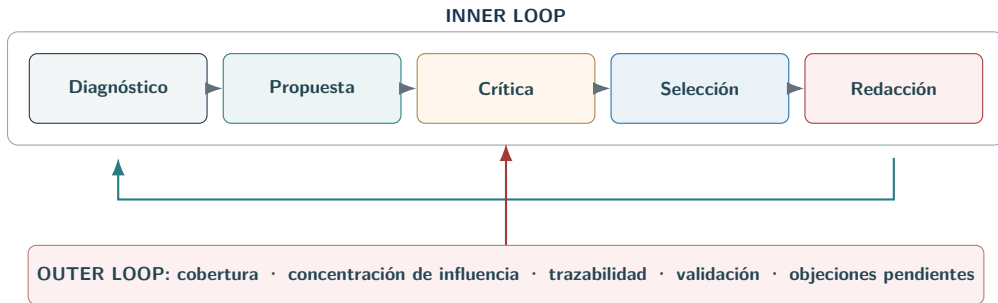
CONTROL

El consenso artificial no sustituye evidencia, técnica legislativa ni revisión

Arquitectura de gobierno: inner loop y outer loop

ARNÉS

El sistema delibera, pero no se autoautoriza



PROPONE

Agentes y constelaciones generan diagnósticos y alternativas.

EVALÚA

Crítica adversarial y outer loop identifican fallas.

AUTORIZA

La selección de 20 artículos requiere puerta humana explícita.

Producto esperado: 20 artículos y un expediente de trazabilidad

SALIDA

No sólo texto legislativo: genealogía de cada cambio

La salida no es “un texto bonito”: es un paquete revisable que conecta cada artículo con evidencia, objeciones, responsables y validación.

Anteproyecto

20 artículos con operación legislativa, problema, evidencia y redacción propuesta.

Validación

Artículos existentes verificados; adiciones marcadas; objeciones visibles.

Trazabilidad

Quién propuso, quién criticó, qué fuente sostuvo y qué quedó pendiente.

MODELO

Claude Haiku 4.5 para todos los agentes; diversidad por rol y mandato.

CORPUS

La LMV oficial manda; el comparado genera hipótesis.

LEYENDA

Anteproyecto para revisión humana, no iniciativa presentada.

Qué corresponde hacer ahora

AGENDA

Cuatro tareas para pasar de uso individual a capacidad institucional

Estudiantes

Usar IA, pero cultivar criterio: fuente, argumento, institución y responsabilidad.

Profesores

Diseñar ejercicios que exijan verificar, comparar, impugnar y defender decisiones.

Escuela

Construir política de herramientas, datos, confidencialidad y experimentación.

Ejercicio profesional

Identificar conocimiento, fuentes autorizadas, procesos y decisiones indelegables.

El primer paso no es comprar el modelo más sofisticado; es diseñar la arquitectura institucional que permite usarlo responsablemente.

El Derecho lleva siglos construyendo arneses para la inteligencia humana.

Ahora debe aprender a gobernar otra forma de inteligencia: una que conoce, recomienda, coordina y puede actuar dentro de instituciones.

En la era de la inteligencia artificial, el Derecho no se vuelve menos importante.

Se vuelve indispensable.